

소 장

원 고 김OO

서울 성북구 OO로 OO

피 고 이OO

성남시 분당구 OO로 OO

보수금청구의 소

청 구 취 지

1. 피고는 원고에게 1,700,000원 및 그중 800,000원에 대하여는 2025. 3. 11.부터, 900,000원에 대하여는 2025. 4. 11.부터 각 이 사건 소장부분 송달일까지는 연 5%의, 그다음 날부터 각 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
 2. 소송비용은 피고가 부담한다.
 3. 제1항은 가집행할 수 있다.
- 라는 판결을 구합니다.

청 구 원 인

1. 과외 계약 체결 사실

원고는 대학에 재학 중인 자로서, 원고와 피고는 2024. 8.경 원고가 피고의 자녀 박OO(주소 : 성남시 분당구 OO로 OO)에게 매주 화요일·목요일, 회당 2시간 수학 과목 과외 교습을 제공하고, 피고는 매월 10일에 해당 월의 예정된 수업 횟수를 기준으로 회당 100,000만 원으로 계산한 수업료를 원고에게 선불하는 내용의 계약을 체결하였습니다. 월별 수업료는 해당 월의 화요일·목요일 수에 따라 달라지며, 나아가 공휴일이나 개인 사정으로 예정된 수업을 진행하지 못한 경우 당사자 간 협의해 다른 날 보강하기로 하였습니다.

2. 원고의 과외 교습 제공 사실

원고는 2024. 9.부터 2025. 4.까지 과외 교습을 제공하고 2024. 9.분부터 2025. 2.분까지의 수업료에 관하여 피고로부터 피고 본인 명의 계좌에서 원고 본인 명의 계좌로 이체하는 방식으로 지급받았습니다. (갑 제1호증 참조)

계좌이체 내역상 적요란은 비어 있었으나, 원고와 피고의 2024. 9. 3.부터 2025. 2. 24.까지의 카카오톡 대화 내역을 보면 피고가 원고와의 과외 계약 내용을 인식하고 원고에게 수업료를 이체하였음을 알 수 있습니다. (갑 제2호증 참조)

3. 피고의 수업료 미납 사실

원고는 2025. 3.부터 2025. 4.까지 약정한 수업 횟수 17회를 제공하였으나, 피고는 2025. 4. 28. 원고에게 과외 종료를 통보한 이후 위 수업료 1,700,000원을 지급하지 않았습니다.

이에 원고는 2025. 11. 18. 피고에게 미납 수업료 지급을 독촉하였고 피고는 “3월 80만 원, 4월 90만 원 해서 170만 원 맞아요. 이번 달 안으로 꼭 정리해 드릴게요. 조금만 더 기다려주세요.” 라고 하며 구체적인 채무를 인식하고 변제 유예를 요청하였습니다. 그러나 피고는 현재까지 미납 수업료를 전혀 지급하지 않고 있습니다. (갑 제2호증 참조)

4. 결론

그렇다면 피고는 원고에게 미납된 수업료 1,700,000원 및 그중 3월분 수업료 800,000원에 대하여는 2025. 3. 11.부터, 4월분 수업료 900,000원에 대하여는 2025. 4. 11.부터 각 이 사건 소장부분 송달일까지는 민법이 정한 연 5%의, 그다음 날부터 각 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특레법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있습니다.

증명 방법

- | | |
|-----------|---------------|
| 1. 갑 제1호증 | 계좌이체 내역 |
| 1. 갑 제2호증 | 카카오톡 대화 캡처 사진 |

첨부 서류

- | | |
|-----------|------|
| 1. 위 입증방법 | 각 2통 |
| 2. 송달료납부서 | 1통 |
| 3. 소장 부분 | 1통 |

2026. 8. 31.

원고 김OO

서울북부지방법원 귀중